

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5092462-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 36ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, FEITOS EM FAVOR DE DETERMINADA ENTIDADE. NÃO HÁ RELAÇÃO COM A CONCESSÃO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL. SÚMULA 48/TRU DA 2ª REGIÃO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DA 27ª VARA FEDERAL (SUSCITADA), PARA O QUAL O FEITO FOI INICIALMENTE DISTRIBUÍDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência, para declarar a competência do MM. Juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro - SJRJ, suscitado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2024.

5092462-76.2024.4.02.5101 510014939597 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5092462-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 36ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência nos autos de ação cujo pedido é a cessação dos descontos sobre o benefício da parte autora a título de “contribuição ANDDAP”, bem como a devolução dos valores em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo como suscitante o Juízo da 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro, previdenciário, e como suscitado o Juízo da 27ª Vara Federal, cível.

O Juízo de origem (27ª Vara Federal do Rio de Janeiro) determinou a redistribuição do feito, entendendo que se trataria de matéria previdenciária, evento 9:

*Trata-se de ação proposta por **SHIRLEY SOARES FERREIRA** em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS** em que objetiva "A repetição do indébito dos valores cobrados a título de CONTRIBUIÇÃO ANDDAP, em dobro, na forma do artigo 940 CC, no valor de R\$ 70,60 (R\$ 35,30 x 2), conforme planilha DOC.4" e, ainda, a condenação dos réus "na obrigação de fazer, a fim de coibir e cancelar qualquer desconto a título de "CONTRIBUIÇÃO ANDDAP", sob pena de multa diária, na forma do artigo 400 CPC".*

Despacho do Evento 4 deferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a citação da parte ré.

Conclusos, decido.

*Em reanálise dos autos, verifica-se que a pretensão contida na inicial versa sobre o direito de o autor ter ressarcido valores indevidamente **descontados de seu benefício previdenciário**, sob o argumento de que não teria autorizado os referidos descontos.*

Nos termos do art. 8º, III, §2º e art. 16, ambos da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024, a matéria previdenciária **abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS**, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS), e é afeta à jurisdição das Varas Previdenciárias da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais da Capital).

Posto isto, dada a afetação de causas de natureza previdenciária como matéria de competência privativa, **declaro a incompetência absoluta** deste Juízo para conhecer e processar a presente ação, com base no § 1º do art. 64 do CPC, razão pela qual determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais Especializadas em matéria previdenciária, com Juizado Especial Federal Previdenciário Adjunto, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a quem couber por distribuição.

Redistribuído o processo à 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro, com competência previdenciária, aquela afirmou sua incompetência, por se tratar de matéria cível e encaminhou os autos à livre distribuição entre os Juizados Especiais Federais competentes para as causas cíveis:

Nota-se que o autor postula o reconhecimento da suposta fraude e a declaração de inexistência da contribuição ANDAPP, procedendo ao seu cancelamento, além de indenização, revelando-se uma causa de natureza cível, notadamente diante da invalidade do ato jurídico praticado.

Portanto, tendo em vista a especialização por matéria existente nesta subseção judiciária, cabendo aos Juizados Especiais previdenciários processar e julgar os feitos relacionados ao Regime Geral de Previdência Social, este Juizado é incompetente para a análise da pretensão veiculada na petição inicial.

Assim, encaminhem-se os autos à SEDJE para livre distribuição entre os Juizados Especiais Federais competentes para as causas cíveis.

Redistribuído novamente, desta vez à 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o juízo entendeu que não seria o caso de livre distribuição e que o processo deveria ter respeitado a distribuição inicial, que foi para a 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinando o retorno dos autos à 36ª Vara Federal para que providenciasse as medidas cabíveis (evento 34):

*Constata-se que o presente feito foi inicialmente distribuído à 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a qual declinou de sua competência, sob o fundamento de que a matéria tratada seria de natureza previdenciária, encaminhando-o para uma das Varas especializadas (**evento 4, DESPADEC1**).*

*Ao ser redistribuído para a 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro, competente para questões previdenciárias, este juízo, por sua vez, também declinou da competência, desta vez em favor de um dos Juizados Especiais Federais Cíveis (**evento 16, DESPADEC1**), entendendo tratar-se de matéria cível. Com isso, o feito foi redistribuído para este juízo.*

No entanto, considerando que a distribuição inicial ocorreu na 27ª Vara Federal, que detém competência cível, não caberia a livre redistribuição do processo.

Diante disso, determino o retorno dos autos à 36ª Vara Federal para que adote as providências que entender cabíveis.

Retornados os autos à 36ª Vara Federal, foi então suscitado conflito negativo de competência com a 27ª Vara Federal (evento 38):

Trata-se de demanda em que parte autora postula o cancelamento de contribuição sindical, da qual alega não ter aderido, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e danos morais.

Ajuizada a ação perante a 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro (ev 9), houve o seu declínio sob fundamento de ser incompetente para a análise do feito, argumentando tratar-se de matéria previdenciária.

Este juízo remeteu o processo para livre distribuição, considerando a natureza cível da demanda, no entanto, o fez de maneira equivocada, daí o retorno dos autos.

Conforme decisão anterior, a matéria em discussão não é previdenciária. A parte autora alega descontos fraudulentos em benefício mantido pelo INSS, pedindo indenização e devolução de valores.

Note-se que a natureza do desconto não é previdenciária em si (devolução de valores devidos ao INSS, por exemplo), mas de natureza cível e contratual, tanto que há alegação de fraude e vícios de negócio jurídico.

Trata-se, pois, de demanda versando sobre responsabilidade civil, com a mera diferença de envolver o INSS como possível responsável pelo dano.

A competência desta vara e de seu juizado adjunto, para causas previdenciárias, limita-se a tratar de "benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS)", nos termos do art. 8º da Resolução Nº TRF2-RSP-2024/00055/2024.

Insere-se nessa competência a discussão sobre um benefício ser devido ou não, sua forma de cálculo e descontos realizados pelo próprio INSS em razão dessa relação jurídica estritamente previdenciária, não a possível relação viciada com entidades públicas ou privadas que possam estabelecer outro tipo de vínculo jurídico com algum segurado do RGPS. (...)

Ante o exposto, com base no artigo 951 do CPC, suscita esse juízo o conflito negativo de competência com o Juizado Adjunto Cível da 27ª Vara Federal a ser analisado por uma das Turmas Recursais. Intimem-se

VOTO

Com razão o juízo suscitante (36ª Vara Federal), que detém competência previdenciária, eis que se trata de matéria cível pois, nos autos do processo nº **5056279-09.2024.4.02.5101**, o autor discute a cessação dos descontos que entende serem indevidos, efetuados em seu benefício de aposentadoria em favor da ANDDAP (Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas), com pedido de repetição de indébito dos valores cobrados a título de "CONTRIBUIÇÃO ANDDAP", em dobro, na forma do artigo 940 CC, além de indenização por danos morais.

Como bem destacou o juízo o juízo previdenciário, a natureza do desconto não é previdenciária em si, mas sim cível e contratual, tanto que há alegação de fraude e vícios de negócio jurídico. O fato de o desconto incidir em benefício previdenciário não tem o condão de tornar a matéria competência previdenciária, eis que não se discute o benefício em si.

Neste sentido, destaco a **Súmula 48** da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - TRU:

Súmula 48: "O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária." (CONFLITO DE **COMPETÊNCIA** (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ). (Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Assim, uma vez distribuído o feito inicialmente para a 27ª Vara Federal, com competência cível, este está prevento e é o juízo competente para julgar o feito, não sendo caso de livre distribuição.

Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente (27ª Federal do rio de Janeiro).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, voto no sentido de **conhecer do Incidente de Fixação de Competência, para declarar a competência do MM. Juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro - SJRJ**, suscitado.

